

1500265-02.2022.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO

Denúncia a fls. 150/152

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500265-02.2022.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500265-02.2022.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO

Denúncia a fls. 150/152

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no art. 33, caput, e §1º, II, da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: Audiência de custódia e incineração a fls. 54. Denúncia a fls. 150/152. Data dos fatos: 30.06.2022. Recebimento da denúncia a fls. 166 (09.09.2022). Notificação e citação a fls. 187 e 198. Procuração a fls. 58 e 81. Resposta à acusação a fls. 157/158. Audiência: 09.11.2022 - 15h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante do interrogatório não ficou verificado que ele possui a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, o réu compreendeu todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, não havendo qualquer indício de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a parcial procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão de caderno com anotações, 4 potes para armazenamento de drogas, 1 celular J6 azul/cinza, 1 balança de precisão, 1 moto placa DTJ 5827, entorpecentes (fls. 09/11), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 63,7 g, 610g, 46,5g, 42,3g, 7g de maconha (fls. 12/13, 107/118, 123/124, 172/176), auto negativo de exame de corpo de delito realizado no réu (fls. 27), fotos a fls. 32/44, laudos periciais (fls. 120/121, 142/148), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Cesar Augusto Verzani afirmou que: O SIG começou a receber denúncia de que Uesley que morava no sítio Faria tinha armazenamento e vendia drogas e que tinha plantações de maconha. Em cumprimento de mandado de buscar e apreensão, demos cumprimento com canil de Socorro. Ele tentou se evadir aos fundos do imóvel. Realizamos buscas e na casa, localizamos diversas porções de maconha, 700g, pronta para venda. No fundo, localizamos uma planta em cultivo e plantas em vasos. Localizamos balança e celular. Reconheço o réu aqui presente, mas não o conhecia anteriormente. Não teve registro de filme ou foto. Não temos estes equipamentos. Drogas, balança e sementes foram localizadas. Não o abordei antes.

Allan Silveira Craveiro testemunhou que: recebemos denúncia pelo SIG que Uesley que morava perto da pousada Maria Bonita estava fazendo trafico e plantio. Em cumprimento de mandado de busca fomos com a guarda. O réu tentou se evadir, mas foi detido. Durante as buscas, localizamos balança, sementes de maconha e drogas em diversos pontos, balde, pote de vidro. Tinha pés de maconha em vaso e no terreno e foi apreendido celular. Eram 700g de maconha. Reconheço o réu aqui presente, mas não o conhecia anteriormente. Nunca o abordei antes. Não teve registro de filme ou foto. Não temos estes equipamentos.

Ouvida como testemunha, Jessica Aparecida Dolinski afirmou que: é o meu esposo. Eu estava em casa. Era de manhã e tínhamos acabado de acordar. Deram voz do mandado. Perguntaram da droga. Mostramos. Agimos certinho. Mostramos as drogas. Uesley usa maconha. Ele fumava bastante sim. A droga era para o uso dele. Eu nunca o vi vender drogas.

O réu UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO, em juízo, confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 27 anos. Sou casado. Não tenho filhos. Estudei até 8ª série. Trabalhava como ajudante de pedreiro. Ganhava R\$ 100,00 por dia. Nunca fui processado antes. Eu tinha droga para o meu uso próprio e os pés eram meus. Eu tinha balança de precisão. Nunca fui internado e tenho problema cardíaco. Não conhecia as testemunhas arroladas na inicial. Eu usava 15 cigarros de maconha por dia. Eu era dependente. Eu tenho problema no peito. Tomo remédio controlado. Eu tinha para me acalmar. Já 8 anos que sou dependente. Não consigo parar. Eu estava depressivo

Apesar da parcial confissão do réu, certo é que a prova oral confirma que existiam prévias notícias de que o réu cultivava, preparava e vendia drogas, o que justificou o pedido da busca e apreensão.

Com isto, foi realizada investigação e cumprido mandado de busca e apreensão, momento em que foram encontradas grandes quantias de maconha e diversos pés de maconha, balança de precisão e anotações.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

Prova. Meio de prova. Depoimentos prestados por policiais. "Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese". (AgRg no AREsp n. 2.096.763/T0, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", e §1º, II, da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1. Artigo 33, "caput", da Lei de Drogas

Primeira fase: o réu é primário (fls. 47), mas diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Segunda fase: ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena-base como pena provisória.

Terceira fase: aplico o tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não há indícios do envolvimento em organização criminosa, de forma que diminuo a pena em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

2. Artigo 33, par. 10, II, da Lei de Drogas

Primeira fase: o réu é primário (fls. 47), mas diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Segunda fase: ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena-base como pena provisória.

Terceira fase: aplico o tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não há indícios do envolvimento em organização criminosa, de forma que diminuo a pena em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Concurso de crimes: considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação reconheço o concurso material de crimes, aplicando o art. 69 do CP, razão pela qual somo a pena dos crimes, obtendo o resultado de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: diante do julgamento do HC 118.533 pelo Supremo Tribunal Federal, com o reconhecimento de que o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime de natureza hedionda, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena diante da quantidade de pena fixada. Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito

subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: diante da Resolução nº 5/12 do Senado Federal e da declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva do STF nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, quais sejam a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa, bem como pela prestação pecuniária no valor equivalente a 2 salários mínimos à entidade pública.

Medida cautelar: diante da pena fixada, concedo a liberdade provisória com a obrigação do acusado em manter o seu endereço atualizado nos autos.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido com o fim de condenar UESLEY JHONATA DA SILVA ARAÚJO à pena 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, e §1º, II, da Lei nº 11.343/06, na forma o art. 69 do CP. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, remetendo-se à Vara de Execução competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Autorizo a incineração das drogas, uma vez que o laudo toxicológico já foi juntado aos autos. Oficie-se à Delegacia de Polícia, comunicando a presente autorização. Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu, obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 09 de novembro de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Juíza de Direito
(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.